REVUE · TERRES LIBÉRÉES

Revue Loi 1905 — les sanctuaires confessionnels

Le foncier libéré par le droit des cultes, et ce qu'on peut en apprendre

par Eozen

édition du 8 novembre 2026

1 article

Table des matières

1. Le périmètre des libérations cultuelles *28 mai 2026*

Manifeste

Revue Loi 1905 — les sanctuaires confessionnels

Il existe en France une famille ancienne de terres mises hors-marché : celles qui sont tenues par des structures cultuelles. Le droit des cultes — bâti autour de la loi de 1905 et de son écosystème — porte une longue tradition de foncier soustrait à la circulation marchande, parfois sur des siècles, avec des règles internes de transmission et d'usage qui ressemblent, par bien des traits, aux formes contemporaines de libération.

Périmètre

La revue regarde les montages fonciers opérés dans le cadre des cultes — au sens large :

- les **associations cultuelles** au sens strict de la loi de 1905 ;
- les **congrégations** religieuses reconnues, et le patrimoine immobilier qui s'y attache ;
- les **fondations à caractère religieux**, et leurs ramifications patrimoniales ;
- les **biens diocésains**, leurs régimes propres, leurs procédures de cession et d'affectation ;
- les **terres monastiques** — bénédictines, cisterciennes, et leurs équivalents ;

- les **communautés et sanghas** — ashrams, monastères bouddhistes, fraternités œcuméniques ou laïques se présentant comme spirituelles — quand elles articulent un foncier dédié.

Le périmètre est large par nécessité : ces familles partagent un trait — un foncier tenu par une structure dont la finalité statutaire n'est pas l'enrichissement, et dont la gouvernance répond à un ordre interne — et varient sur tout le reste.

Posture

Descriptive, presque ethnographique. La revue ne fait pas le procès du fait religieux ; elle ne le défend pas non plus. Elle décrit des assemblages juridiques et leur effet sur le foncier, dans la même grammaire — usus / fructus / abusus — qui sert le reste du site. Quand un trait est éclairant pour un collectif civil, elle le relève.

Un fil critique court néanmoins, et la revue l'assume : **ces modèles sont souvent décrits mais rarement reproductibles** par un collectif civil ordinaire. Le statut cultuel, le statut congréganiste, le régime concordataire local, la fondation religieuse, supposent des conditions d'accès — d'identité, de durée, d'institution — qu'un collectif neuf ne peut généralement pas reproduire. La revue le dit explicitement et ne laisse pas le lecteur croire qu'un montage cultuel peut être copié-collé hors de son écosystème.

Archétypes à instruire :

- *La congrégation à patrimoine perpétuel* — le foncier transmis sur plusieurs siècles, et la mécanique juridique qui rend cette transmission presque insensible aux chocs de gouvernance.
- *Le bien diocésain affecté* — le terrain tenu par une institution centrale et mis à disposition d'usagers locaux par une chaîne de titres propres au droit canonique adossé au droit civil.
- *Le sangha en association cultuelle* — la transposition de formes spirituelles non-chrétiennes dans le cadre 1905, et les ajustements qu'elle impose.
- *La fondation religieuse à finalité écologique* — la rencontre, parfois surprenante, entre une vocation contemplative et une vocation d'habitat du vivant.

Libérer une terre, c'est la soustraire à l'exploitation abusive et la préserver comme habitat pour le vivant (la méthode).

Le périmètre des libérations cultuelles

Ce que tiennent les abbayes, les diocèses et les sanghas — et ce qu'un collectif civil n'en peut pas copier

28 mai 2026 · par Eozen

Ce qu'on voit en arrivant

À l'abbaye de Tamié, en Savoie, on monte par une route forestière jusqu'à des bâtiments gris ramassés contre la pente. La porterie est tenue par un moine qui oriente les hôtes ; plus loin, la fromagerie tourne — c'est la principale ressource de la communauté. Les offices scandent le jour, sept fois, et l'on entend la cloche depuis les vergers. Le foncier alentour — terres, forêts, bâtiments d'accueil — appartient à la congrégation depuis longtemps. Aucun moine n'en est propriétaire à titre personnel ; aucun ne le sera. Ils en ont l'usage parce qu'ils appartiennent à la communauté.

On retrouve cette géométrie à Saint-Wandrille en Normandie, à Solesmes dans la Sarthe, et autrement au monastère bouddhiste de Plum Village en Dordogne ou à Taizé en Saône-et-Loire. Lieux différents par la tradition, l'âge, le climat — semblables par un trait : le sol qu'ils habitent n'est pas à vendre, et la communauté qui en a l'usage ne le possède pas individuellement.

Six familles

Ce qu'on appelle ici « libérations cultuelles » regroupe six familles d'arrangements. Le détail juridique est lourd ; une phrase par famille suffit pour s'orienter.

Les associations cultuelles (loi de 1905) — objet exclusif : l'exercice public d'un culte ; elles peuvent détenir un patrimoine immobilier consacré à cet objet. **Les congrégations religieuses reconnues** par décret — une personne morale qui détient un foncier de manière perpétuelle tant qu'elle se maintient. **Les fondations à caractère religieux** — un patrimoine affecté à une cause, sous une gouvernance plus descendante. **Les associations diocésaines** — issues des accords de 1923-1924, elles portent le patrimoine catholique post-1905 (églises, évêchés) et l'affectent à des usagers locaux. **Les terres monastiques** — abbayes et monastères dont les emprises combinent bâti conventuel, forêts et terres, détenues par une congrégation. **Les communautés et sanghas non chrétiens** — monastères bouddhistes, ashrams, fraternités œcuméniques, sous statut cultuel ou formes hybrides.

Ces six familles partagent un effet — une terre tenue durablement hors-marché par une institution qui ne vise pas son enrichissement — et divergent sur presque tout le reste.

Ce qui les fait tenir

Vu depuis le foncier, ces lieux ressemblent aux libérations civiles d'aujourd'hui : un sol hors-marché, une activité qui ne sert aucun bénéficiaire personnel, un bien porté par une institution plutôt que par les personnes qui y vivent. Le résultat se ressemble. Ce qui le tient, non — et c'est là que se loge la leçon.

Trois épaisseurs, qu'on voit en visitant. La **durée** : Tamié, fondée au XIIe siècle, refondée après la Révolution, tient son foncier huit cents ans plus tard ; ce qui a traversé les régimes et les guerres ne se brade pas vite. La **transmission** : devenir moine, c'est entrer dans une dis-

cipline qui dépasse une vie — noviciat, vœux, règle —, si bien que la communauté se renouvelle sans casser son axe (Plum Village fait de même dans sa tradition). L'institution : au-dessus de chaque abbaye, un ordre, souvent international, qui renforce un monastère qui faiblit et réaffecte un foncier devenu trop lourd. Cette trame évite que la vulnérabilité locale fasse perdre la terre.

Durée, transmission, institution : non pas des ornements, mais ce qui permet à la libération de durer.

Ce qu'un collectif civil ne peut pas copier

Un collectif qui se constitue aujourd'hui ne peut pas, par bonne volonté, se doter de ces épaisseurs. Une congrégation reconnue suppose une ancienneté et une instruction lente en Conseil d'État, à l'issue jamais garantie. Un sangha n'obtient le statut cultuel que si la pratique du culte est reconnaissable comme telle — ce qui exclut les « communautés spirituelles » au sens vague. Une chaîne diocésaine hérite d'une institution de plusieurs siècles ; elle ne s'invente pas.

Les vœux, le noviciat, le rattachement à un ordre, ne se fabriquent pas en deux ans.

Cela ne se dit pas contre les collectifs civils — cela se dit parce que le détail compte : le mécanisme cultuel n'est pas un modèle qu'on décolle pour le recoller ailleurs. La revue ne propose pas de l'imiter, ne le défend pas, n'en fait pas le procès. Elle le regarde parce qu'il éclaire une chose simple : pour qu'une libération dure, il faut une transmission qui survive aux fondateurs, une institution qui porte le foncier au-delà des personnes, une discipline qui rend les engagements stables. Comment un collectif civil tient ces trois choses sans

ou formes hybrides. Ces six familles partagent un effet — une terre tenue durablement hors-marché par une institution qui ne vise pas son enrichissement — et divergent sur presque tout le reste. Ce qui les fait tenir Vu depuis le foncier, ces lieux ressemblent aux libérations civiles d'aujourd'hui : un sol hors-marché, une activité qui ne sert aucun bénéficiaire personnel, un bien porté par une institution plutôt que par les personnes qui y vivent. Le résultat se ressemble. Ce qui le tient, non — et c'est là que se loge la leçon. Trois épaisseurs, qu'on voit en visitant. La durée : Tamié, fondée au XIIe siècle, refondée après la Révolution, tient son foncier huit cents ans plus tard ; ce qui a traversé les régimes et les guerres ne se brade pas vite. La transmission : devenir moine, c'est entrer dans une discipline qui dépasse une vie — noviciat, vœux, règle —, si bien que la communauté se renouvelle sans casser son axe (Plum Village fait de même dans sa tradition). L'institution : au-dessus de chaque abbaye, un ordre, souvent international, qui renforce un monastère qui faiblit et réaffecte un foncier devenu trop lourd. Cette trame évite que la vulnérabilité locale fasse perdre la terre. Durée, transmission, institution : non pas des ornements, mais ce qui permet à la libération de durer. Ce qu'un collectif civil ne peut pas copier Un collectif qui se constitue aujourd'hui ne peut pas, par bonne volonté, se doter de ces épaisseurs. Une congrégation reconnue suppose une ancienneté et une instruction lente en Conseil d'État, à l'issue jamais garantie. Un sangha n'obtient le statut cultuel que si la pratique du culte est reconnaissable comme telle — ce qui exclut les « communautés spirituelles » au sens vague. Une chaîne diocésaine hérite d'une institution de plusieurs siècles ; elle ne s'invente pas. Les vœux, le noviciat, le rattachement à un ordre ne se fabriquent pas en deux ans. Cela ne se dit pas contre les collectifs civils — cela se dit parce que le détail compte : le mécanisme cultuel n'est pas un modèle qu'on décolle pour le recoller ailleurs. La revue ne propose pas de l'imiter, ne le défend pas, n'en fait pas le procès. Elle le regarde parce qu'il éclaire une chose simple : pour qu'une libération dure, il faut une transmission qui survive aux fondateurs, une institution qui porte le foncier au-delà des personnes, une discipline qui rend les engagements stables. Comment un collectif civil tient ces trois choses sans s'appuyer sur le droit cultuel — par transposition, non par réplication —, c'est ce qu'abordent les articles suivants.

s'appuyer sur le droit cultuel — par transposition, non par réplication —, c'est ce qu'abordent les articles suivants.